

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7496/2538

บริษัท วังบูรพาพลาซ่า จำกัด
กรุงเทพมหานคร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 76, มาตรา 420, มาตรา 438

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 66, มาตรา 27

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 26 และมาตรา 27 กำหนดเวลาไว้เป็นการเด็ดขาด กล่าวคือเมื่อผู้ขอใบอนุญาตเสนอแบบแปลน แผนผังบริเวณ รายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณถูกต้องตามกฎหมายกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 และข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 แล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องออกใบอนุญาตหรือมีคำสั่ง ไม่อนุญาตและแจ้งคำสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบโดยตรง ไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินกำหนดระยะเวลาตามมาตรา 26 และมีอาจอ้างเหตุอื่นนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา 26 มาเป็นเหตุไม่มีคำสั่ง อนุญาตหรือไม่อนุญาตตามคำขอได้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้แทนของกรุงเทพมหานครจำเลยที่ 1 มิได้มีคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามคำขอของโจทก์ที่ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารจนพ้นกำหนดเวลาตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 26 เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย แม้ข้ออ้างในการที่ไม่มีคำสั่งตามกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้จะเป็นเรื่องของการรักษาผลประโยชน์สาธารณะตามอำนาจหน้าที่อย่างหนึ่งของจำเลยที่ 1 ก็ไม่อาจอ้างมาทำให้โจทก์ต้องรับภาระนั้นแต่ผู้เดียวได้ตามกฎหมาย จำเลยที่ 1 ต้องชดใช้ความเสียหายจากการที่โจทก์มิได้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของตนตามบทกฎหมายและกฎข้อ

บังคับที่ชอบด้วยกฎหมายในขณะนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำเลยที่ 2 เป็นผู้แทนของกรุงเทพมหานครจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของจำเลยที่ 2 ในฐานะดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ในการสั่งการวินิจฉัยที่จำเลยที่ 2 มิได้มีคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามคำขอของโจทก์ตามอำนาจหน้าที่ จนพ้นเวลาที่กฎหมายกำหนดอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายก็เพราะจำเลยที่ 2 คำนึงถึงนโยบายของจำเลยที่ 1 และรัฐมนตรี ที่จะอนุรักษ์บริเวณที่โจทก์ขอใบอนุญาตก่อสร้างไว้เป็น บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอกโดยไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 มีเจตนาไม่สุจริตหรือกลั่นแกล้งโจทก์ การสั่งการวินิจฉัยของจำเลยที่ 2 ในพฤติการณ์ดังกล่าวย่อมอยู่ภายในขอบเขตของอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 จึงได้รับยกเว้นตามกฎหมายไม่ต้องรับผิดชอบส่วนตัว ค่ามัดจำที่ดินที่โจทก์จะซื้อเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคาร เมื่อโจทก์ไม่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างโจทก์จึงไม่ได้ซื้อที่ดินดังกล่าว โจทก์จึงถูกริบมัดจำไปเป็นค่าเสียหายพิเศษที่โจทก์ได้รับ กรุงเทพมหานครจำเลยที่ 1 ย่อมไม่เคยทราบความเสียหายที่จะเกิดขึ้นมาก่อน ทั้งโจทก์ก็ไม่เคยแจ้งเตือนจำเลยที่ 1 จึงเป็นค่าเสียหายไกลกว่าเหตุโจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องจากจำเลย ค่าออกแบบ ค่าคำนวณการก่อสร้างของสถาปนิกและวิศวกรนั้น เมื่อโจทก์จะก่อสร้างอาคารตามที่ขออนุญาต โจทก์ต้องยื่น แบบแปลนรายการคำนวณและผังแบบแปลนตามกฎหมาย เมื่อโจทก์ ไม่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง โจทก์ย่อมมีสิทธิได้รับค่าเสียหายส่วนนี้ โจทก์ได้จ่ายค่าจ้างศึกษาโครงการแล้ว แต่โจทก์จะตัดสินใจดำเนินการหรือไม่อยู่ที่ว่าโครงการนั้นคุ้มการลงทุนหรือไม่ หากไม่คุ้มการลงทุนโจทก์ก็ต้องงดโครงการ และย่อมต้องเสียค่าศึกษาโครงการอยู่ดี ค่าศึกษาโครงการจึงเป็นค่าเสียหายที่ไกลกว่าเหตุ ค่าเสียโอกาสและเวลานั้น หากโครงการของโจทก์ได้รับอนุญาต แล้วกิจการของโจทก์อาจไม่ประสบความสำเร็จและประสบการขาดทุน ก็ได้ ไม่มีความแน่นอน การที่โจทก์ไม่ได้ก่อสร้างอาคาร ตามโครงการจะถือว่าเป็นการเสียโอกาสและเวลาที่จำเลย ต้องรับผิดชอบใช้ให้ไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2527 โจทก์ได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารตึก 17 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 1 หลังเพื่อใช้เป็นอาคารพาณิชย์ สำนักงาน และโรงภาพยนตร์ ที่ถนนมหาไชยแขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องราวแล้วพิจารณาเห็นว่าแบบคำขอสถาปัตยกรรมของโจทก์บางส่วนขัดต่อกฎหมาย จึงมีคำสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโจทก์แก้ไขแล้วส่งคืนให้พิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่ง เจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่าแบบของโจทก์ไม่มีส่วนใดขัดต่อกฎหมาย กฎกระทรวงระเบียบหรือกฎหมายอื่นใด เห็นสมควรอนุญาต และได้เสนอแบบพร้อมคำขออนุญาตก่อสร้างของโจทก์ทั้งหมดเพื่อพิจารณาตามลำดับขั้นตอน จนกระทั่งสุดท้ายต้องให้จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ในฐานะส่วนตัว และในฐานะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับเรื่องราวของโจทก์แล้วตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2528 แต่เพิกเฉยไม่สั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่แจ้งเหตุผลและเหตุขัดข้องให้โจทก์ทราบทั้ง 1 ที่จำเลยที่ 2 ทราบดีแล้วว่าตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 26 จะต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 45 วัน นับแต่วันที่รับคำขอ โจทก์และผู้แทนโจทก์ได้พยายามติดตามเรื่องราวและแจ้งให้จำเลยที่ 2 ทราบตลอดมาว่า โครงการของโจทก์เป็นธุรกิจต้องลงทุนนับร้อยล้านบาทหากปล่อยให้เนิ่นช้าไม่สั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายหลายล้านบาท จำเลยทั้งสองทราบถึงความเดือดร้อนและความเสียหายของโจทก์ตลอดมาแต่ก็ยังเพิกเฉยจนบัดนี้ ถือว่าเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อที่จะไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายคือ ถูกเจ้าของที่ดินซึ่งจะใช้ปลูกสร้างอาคารเลิกสัญญาจะซื้อขายและริบเงินมัดจำที่วางไว้จำนวน 10,000,000 บาท ต้องจ่ายค่า

ออกแบบและค่าคำนวณในการก่อสร้างของสถาปนิกและวิศวกรจำนวน 5,000,000 บาทต้องจ่ายค่าศึกษาโครงการให้แก่นักวิชาการที่ชำนาญการเฉพาะจำนวน 200,000 บาท และค่าเสียโอกาสและเวลาจำนวน 10,000,000 บาทรวมเป็นเงินค่าเสียหายทั้งสิ้นจำนวน 25,200,000 บาท จำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบชำระค่าเสียหายดังกล่าวแก่โจทก์ จึงขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์จำนวน 25,200,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 ให้รับผิดชอบเป็นส่วนตัว เพราะในฐานะส่วนตัวของจำเลยที่ 2 ไม่มีอำนาจและหน้าที่สั่งการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้โจทก์ทำการก่อสร้างอาคารตามฟ้อง จำเลยทั้งสองมิได้กระทำการอย่างใดอันเป็นการละเมิดต่อโจทก์ คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารของโจทก์ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการตรวจพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 เนื่องจากสถานที่ที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารอยู่ในเขตที่กำหนดเป็นบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอกก ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายอนุรักษ์พื้นที่ดังกล่าวไว้ และจำเลยที่ 1 ได้ดำเนินการเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อลงนามประกาศกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารบางชนิดหรือบางประเภท อาคารที่โจทก์ขออนุญาตก่อสร้างเป็นอาคารขนาดใหญ่ มีพื้นที่เกินกว่า 300 ตารางเมตร จึงขัดต่อนโยบายตามที่จำเลยที่ 1 กำหนดเพื่อออกประกาศการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนยิ่งกว่าการขออนุญาตสร้างในบริเวณพื้นที่ซึ่งรัฐบาลมิได้มีนโยบายอนุรักษ์ไว้เป็นบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะการใช้อาคารที่โจทก์ขออนุญาตก่อสร้าง อาจก่อให้เกิดปัญหาการจราจรที่จะพิจารณาอนุญาตจำเลยที่ 1 จำต้องหารือคณะกรรมการควบคุมอาคารกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ และคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จำเลยทั้งสองไม่เคยเพิกเฉย ไม่นำพาในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แต่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามอำนาจหน้าที่

ด้วยความรอบคอบสุจริตและชอบด้วยกฎหมาย โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการและยึดถือปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งนโยบายของจำเลยที่ 1 ด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะผู้บริหารของจำเลยที่ 1 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์มีความประสงค์จะปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ 17 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 1 หลังลงในบริเวณที่ดินของบริษัทแกรนด์เรียเตอร์ จำกัด ที่ถนนมหาไชยแขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จึงได้ติดต่อขอซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวจากบริษัทแกรนด์เรียเตอร์ จำกัด ในราคา 80,000,000 บาท ก่อนที่จะมีการก่อตั้งบริษัทโจทก์คณะผู้ถือหุ้นได้ติดต่อว่าจ้างบริษัทดีไซน์กรุ๊ป จำกัด เป็นเงิน 20,000,000 บาท เพื่อให้ศึกษาโครงการว่าจะคุ้มกับการลงทุนหรือไม่ บริษัทดีไซน์กรุ๊ป จำกัด ได้ทำรายงานเสนอว่าโครงการเป็นไปได้และคุ้มกับการลงทุน หลังจากนั้นกลุ่มผู้ถือหุ้นได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัทโจทก์ขึ้น และได้ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินกับบริษัทแกรนด์เรียเตอร์ จำกัด ตามสัญญาจะซื้อขายโจทก์ตกลงจะชำระเงินให้แก่บริษัทแกรนด์เรียเตอร์ จำกัด ครั้งแรกจำนวน 10,000,000 บาท ภายในวันที่ 15 มกราคม 2528 ส่วนที่เหลือจำนวน 70,000,000 บาท จะชำระให้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตก่อสร้างจากจำเลยที่ 1 แล้ว แต่ไม่เกินวันที่ 15 พฤษภาคม 2528 เหตุที่ต้องชำระหลังจากได้รับอนุญาตก่อสร้าง

เนื่องจากโจทก์จะต้องนำใบอนุญาตก่อสร้างไปประกอบการเบิกเงินที่ขอกู้ไว้จากธนาคารโจทก์ได้ตกลงว่าจ้างบริษัทดีไซน์กรุ๊ป จำกัด ให้ทำการออกแบบอาคารตึกที่จะก่อสร้างรวมตลอดจนถึงการควบคุมการก่อสร้างและการตกแต่งภายในเป็นเงินจำนวน 5,000,000 บาท หลังจากบริษัทดีไซน์กรุ๊ป จำกัด ได้เขียนแบบแปลนเสร็จเรียบร้อยแล้วโจทก์ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อจำเลยที่ 1 ตามเอกสารหมายเลข 12 ปรากฏว่าแบบแปลนที่โจทก์ยื่นไว้มีลักษณะไม่ถูกต้องหลายประการ วันที่ 2 มีนาคม 2528 โจทก์ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแบบแปลนใหม่ กองควบคุมอาคารสำนักการโยธาของจำเลยที่ 1 ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ถูกต้องตามกฎหมาย จึงเสนอความเห็นควรอนุญาตให้ก่อสร้างไปยังจำเลยที่ 2 โดยเสนอผ่านว่าที่ร้อยตรีดำริ รัตนวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานการโยธา และนายชลอ ธรรมศิริ ปลัดกรุงเทพมหานคร ทั้งว่าที่ร้อยตรีดำริและนายชลอเห็นว่าควรอนุญาตตามที่กองควบคุมอาคารเสนอมา แต่เนื่องจากมีหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามเอกสารหมายเลข จ.20แจ้งจำเลยที่ 2 ว่า คณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ได้ยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนแปลงใช้อาคารชนิดใดหรือประเภทใดภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอกซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในไม่ช้าในขณะนี้ภาคเอกชนได้มีโครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ภายในเขตกรุงรัตนโกสินทร์เป็นจำนวนมาก จึงขอให้จำเลยที่ 2 ชะลอการอนุญาตการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ไว้ก่อนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและมาตรการในการควบคุมการก่อสร้างอาคารภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ต่อไป จำเลยที่ 2 จึงให้กองควบคุมอาคารหารือกองกฎหมายและคดีกองกฎหมายและคดีให้ความเห็นว่าไม่มีกฎหมายให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นชะลอการอนุญาตตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขอความร่วมมือมาว่าที่ร้อยตรีเสมอใจ พุ่มพวง ปลัดกรุงเทพมหานครเห็นว่าควรนำเรื่องเข้าที่ประชุมผู้บริหารของจำเลยที่ 1 ซึ่งจำเลยที่ 2 ก็เห็นด้วย วันที่ 16 ตุลาคม 2528 มีการประชุมผู้บริหารของจำเลยที่ 1 ที่

ประชุมเห็นว่า การใช้อาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างอาจทำให้เกิดปัญหาการจราจร และบริเวณที่ขออนุญาตอยู่ในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอกซึ่งกำลังจะมีประกาศกระทรวงมหาดไทยห้ามมิให้ก่อสร้างอาคารดังกล่าว จึงมีมติให้สำนักงานโยธา ดำเนินการหารือกับคณะกรรมการควบคุมอาคารกระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ และคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกแล้วเสนอผู้บริหารอีกครั้งหนึ่ง ตามเอกสารหมายเลข 5 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2528 สำนักงานโยธา ได้มีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ประธานคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ผ่านสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และประธานคณะกรรมการควบคุมอาคารว่า จำเลยที่ 2 สมควรที่จะอนุญาตให้ โจทก์ก่อสร้างอาคารได้หรือไม่ตามเอกสารหมายเลข 6 ถึง 8 วันที่ 20 ธันวาคม 2528 ว่าที่ร้อยตรีดำริทำเรื่องเสนอต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกครั้งหนึ่งแจ้งว่า ถูกโจทก์ฟ้องเป็นคดีนี้และขอให้วินิจฉัยว่าจะฟังผลจากคำตอบของหน่วยงานทั้งสาม หรืออนุญาตตามคำขอของโจทก์เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายยับยั้งการอนุญาตได้ ว่าที่ร้อยตรีเสมอใจเห็นว่าควรอนุญาต วันที่ 27 ธันวาคม 2528 นายวิชา จิวาลัยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณา ข้อเสนอของว่าที่ร้อยตรีดำริแล้วมีคำสั่งไม่อนุญาต วันที่ 7 มกราคม 2529 จำเลยที่ 1 โดยสำนักงานโยธาธิการได้รับหนังสือของอธิบดีกรมโยธาธิการ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2528 ตามเอกสารหมายเลข 9 แจ้งว่า คณะกรรมการควบคุมอาคารเห็นว่า สมควรให้จำเลยที่ 1 นำเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันที่ 16 มกราคม 2529 ว่าที่ร้อยตรีดำริ ผู้อำนวยการสำนักการโยธากทม.แจ้งโจทก์ตามเอกสาร หมายเลข 11 ว่า ไม่อนุญาตให้โจทก์ก่อสร้างอาคารตามที่ขออนุญาต เพราะบริเวณที่ ขออนุญาตปลูกสร้างอยู่ในเขตกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก และคณะกรรมการโครงการ กรุงรัตนโกสินทร์ ขอให้จำเลยที่ 1 ชะลอการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารในบริเวณดังกล่าวไว้ก่อน

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ประการแรกมีว่า การที่จำเลยที่ 2 ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้มีคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามคำขอของโจทก์ที่ขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารภายในกำหนดระยะตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 26 เป็นการกระทำที่มีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 26 บัญญัติในวรรคหนึ่งว่า "เมื่อได้รับคำขอตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 หรือมาตรา 24 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ" ในวรรคสองว่า "ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งให้ขยายเวลาไปได้อีกไม่เกินสองคราว คราวละไม่เกินสี่สิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ได้ขยายไว้นั้น แล้วแต่กรณี" และในวรรคสามว่า "ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตหรือมีคำสั่งไม่อนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบโดยมิชักช้า" และในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตของเจ้าพนักงานท้องถิ่น มาตรา 27 บัญญัติในวรรคหนึ่งว่า "ในการตรวจพิจารณาคำขอตามมาตรา 26 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคำนวณที่ได้ยื่นไว้ เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 และให้นำมาตรา 26 วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม" และในวรรคสองว่า "ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคำนวณตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตภายในสามสิบวัน แต่ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญผิดจากคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นนี้ให้

ถือว่าเป็นการยื่นคำขอใหม่และให้ดำเนินการตามมาตรา 26 ต่อไป"ดังนี้ เห็นได้ว่า กำหนดเวลาตามบทบัญญัติดังกล่าวเป็นกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการ เจ็ดขาด กล่าวคือ เมื่อผู้ขอใบอนุญาตเสนอแบบแปลน แผนผังบริเวณ รายการ ประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณถูกต้องตามกฎหมายที่ออกตามมาตรา 8 และข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 แล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่น จะต้องออกใบอนุญาตหรือมีคำสั่งไม่อนุญาตและแจ้งคำสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ โดยตรงไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินกำหนดระยะเวลาตามมาตรา 26 และมีอาจอ้างเหตุ อื่นนอกจากที่บัญญัติไว้มาตรา 26 มาเป็นเหตุไม่มีคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตตาม คำขอได้การที่จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้แทนของจำเลยที่ 1 มิได้มีคำสั่งอนุญาตหรือไม่ อนุญาตตามคำขอของโจทก์ที่ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารจนพ้นกำหนดเวลาตาม มาตรา 26 จึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายดังกล่าว แม้ข้ออ้างในการที่จะไม่มี คำสั่งตามกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้จะเป็นเรื่องของการรักษาผลประโยชน์ สาธารณะตามอำนาจหน้าที่อย่างหนึ่งของจำเลยที่ 1 ดังที่นำสืบมาก็ตามแต่จำเลยที่ 1 ก็ไม่อาจอ้างผลประโยชน์สาธารณะทำให้โจทก์ต้องรับภาระนั้นแต่ผู้เดียวได้ตาม กฎหมาย จำเลยที่ 1 ต้องชดใช้ความเสียหายจากการที่โจทก์มิได้ใช้ประโยชน์จาก ทรัพย์สินของตนตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่ชอบด้วยกฎหมายในขณะนั้น ตามส่วนที่ควรจะเป็น จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบชดเชยความเสียหายให้แก่โจทก์ ส่วน จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้แทนของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐนั้น เนื่องจากอำนาจ หน้าที่ตามกฎหมายของจำเลยที่ 2 ในฐานะดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ วินิจฉัยที่จำเลยที่ 2 มิได้มีคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามคำขอของโจทก์ตาม อำนาจหน้าที่จนพ้นกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายก็เพราะ จำเลยที่ 2 คำนึงถึงนโยบายของจำเลยที่ 1 และรัฐบาลที่จะอนุรักษ์บริเวณที่โจทก์ขอ ใบอนุญาตก่อสร้างไว้เป็นบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอกโดยไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 มีเจตนาไม่สุจริตหรือกลั่นแกล้งโจทก์แต่ประการใด การสั่งการวินิจฉัยของจำเลยที่

2 ในพฤติการณ์ดังกล่าวย่อมอยู่ภายในขอบเขตของอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของ
จำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 จึงได้รับยกเว้นตามกฎหมายที่ไม่ต้องรับผิดชอบส่วนตัว ดังนั้น
จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ชดเชยความเสียหายให้แก่โจทก์

ปัญหาต่อไปมีว่า โจทก์ควรได้รับค่าสินไหมทดแทนเพียงใดปัญหานี้โจทก์เรียก
ร้องค่าเสียหายรวม 4 รายการ คือ รายการที่ 1 โจทก์เรียกร้องค่าเสียหายเป็นค่ามัดจำ
ที่ดินที่จะซื้อเพื่อใช้ในการก่อสร้าง เมื่อทางโจทก์ไม่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างโจทก์จึง
ไม่ได้ซื้อที่ดินดังกล่าว โจทก์จึงถูกริบมัดจำไป 10,000,000 บาทโจทก์จึงเรียกร้อง
ส่วนนี้ ศาลฎีกาเห็นว่า เงินค่ามัดจำที่ดินที่โจทก์ทำสัญญาจะซื้อขายแล้วผิดสัญญา
เป็นเหตุให้ถูกริบเป็นค่าเสียหายพิเศษที่โจทก์ได้รับ จำเลยที่ 1 ย่อมไม่เคยทราบ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นมาก่อน ทั้งโจทก์ก็ไม่เคยแจ้งเตือนจำเลยที่ 1 มาก่อน ค่าเสีย
หายรายการนี้เป็นค่าเสียหายไกลกว่าเหตุโจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องจากจำเลยทั้ง
สอง นอกจากนั้นยังปรากฏว่า ปัจจุบันโจทก์ได้รับอนุญาตให้ปลูกอาคารในที่ดินที่ขอ
อนุญาตแล้ว เพียงแต่ต้องลดความสูงลงมา ค่ามัดจำที่โจทก์อ้างว่าถูกริบ จึงไม่น่าเชื่อ
ถือ ศาลฎีกาไม่กำหนดค่าเสียหายรายการนี้ให้โจทก์ รายการที่ 2 โจทก์เรียกร้องค่า
ออกแบบค่าคำนวณการก่อสร้างของสถาปนิกและวิศวกรจำนวน 5,000,000 บาทค่า
เสียหายรายการนี้ ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อโจทก์จะก่อสร้างอาคารตามที่ขออนุญาตโจทก์
ต้องยื่นแบบรายการคำนวณและผังแบบแปลนตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายของโจทก์
รายการนี้เมื่อโจทก์ไม่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โจทก์
ย่อมได้รับความเสียหายจริง ค่าเสียหายนี้โจทก์นำสืบว่าโจทก์เสียหายเพียง 600,000
บาท ซึ่งลดลงจากจำนวนที่โจทก์ฟ้องอย่างมาก ประกอบกับเหตุผลที่ว่าความเสียหาย
ในส่วนนี้จะไม่ใช่เป็นความเสียหายที่เป็นความสูญเปล่าไปเสียทีเดียว การงานที่ได้ทำ
ไว้น่าจะมีประโยชน์อยู่บ้าง ศาลฎีกาจึงกำหนดให้เพียง 500,000 บาทรายการที่สาม
คือ ค่าศึกษาโครงการ ค่าเสียหายรายการนี้ศาลฎีกาเห็นว่า แม้โจทก์ได้จ่ายค่าจ้าง
ศึกษาโครงการแล้วก็ตามแต่การศึกษาโครงการนั้น โจทก์จะตัดสินใจดำเนินการหรือ

ไม่อยู่ที่ว่าโครงการนั้นคุ้มค่าลงทุนหรือไม่ หากไม่คุ้มค่าลงทุนโจทก์ก็ต้องงดโครงการ และย่อมต้องเสียค่าศึกษาโครงการอยู่ดี ค่าศึกษาโครงการจึงเป็นค่าเสียหายที่ไกลเกินเหตุ ศาลฎีกาไม่กำหนดเป็นค่าเสียหายให้และรายการที่สี่ ค่าเสียโอกาสและเวลา ค่าเสียหายรายการนี้จะเป็นค่าเสียหายที่โจทก์ควรได้รับหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า โครงการของโจทก์หากได้รับอนุญาตแล้ว กิจการของโจทก์อาจไม่ประสบความสำเร็จ และประสบการขาดทุนก็ได้ ไม่มีความแน่นอน การที่โจทก์ไม่ได้ก่อสร้างอาคารตามโครงการจึงจะถือว่าเป็นการเสียโอกาสและเวลาที่จำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบใช้ให้ไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องไม่แน่นอนว่าโจทก์จะเสียหายเพราะไม่ได้ก่อสร้าง หากโจทก์ได้ก่อสร้างและโครงการของโจทก์ประสบการขาดทุนก็เกิดความเสียหายเช่นกัน ค่าเสียหายรายการนี้ศาลฎีกาจึงไม่กำหนดให้เช่นกัน

โดยสรุปศาลฎีกาเห็นว่า ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาต้องกันมาให้ยกฟ้องโจทก์นั้น ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย แต่ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 "ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าเสียหาย 500,000 บาทพร้อมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ปราโมทย์ ขพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ